

권 고 · 통 보

제 목 CBSA 2차 수정계약 업무 부적정

관 계 부 서 ㉸㉸㉸㉸사업처, ★★★★★★팀, ㉸㉸㉸㉸처

내 용

공사는 ㉸㉸㉸ *** 정부(이하 “***”)와 5개¹⁾ 광권 계약과 사회기반시설 (SOC)건설을 연계하는 “사회기반시설 건설지원계약”(CBSA)을 체결(2008.11.27)하였고, 이후 CBSA 1차 수정계약을 체결하였다.(2009.7.13.)

***의 적극적인 SOC사업 투자요구에 대해 공사는 SOC사업의 효율적인 추진을 위해 기 발견광구의 지분 참여를 요청하여 ***와 CBSA수정 및 추가광구 지분양도계약체결 관련 MOU²⁾를 체결(2010년 12월 29일)하고 후속협상을 진행하였으며, 협상 내용에 대해 382차 이사회(2011.4.21.)에서 수정 계약(안)을 승인받은 사실이 있다.

I. Initial Project 사업주체 변경 건

공사는 2010년 12월 29일 “CBSA계약수정 및 추가광구³⁾ 지분양도계약 체결”을 위한 MOU를 체결한 후, ***와 CBSA 수정 협상에 착수하였고 2011년 4월

1) 5개 광권(PSC)계약: DDD / AAA / BBB / EEE / FFF

2) Memorandum of Understanding

3) HHH광구(지분:15%) + III광구(지분:20%)

21일 제 382차 이사회에서 “CBSA계약수정(안)”을 승인받았으며, 동 수정안에는 Initial Project 수행주체의 변경은 포함되지 않았다. 그러나 2011년 07월 13일 영국 런던에서 열린 공사와 ***간의 면담에서, 공사는 사전검토도 없이 갑작스럽게 Initial Project의 사업주체 변경(KNOC→***)을 잠정 합의하였다.

공사는 상기 합의 이후, Initial Project 사업주체 변경 등의 내용을 담은 “*** 석유개발-SOC사업 CBSA 수정계약(안) 진행 보고(2개 기 발견 광구 지분참여 포함)”를 2011년 7월 21일 제 386차 이사회에 보고하였다.

이후, 공사는 SOC사업 Initial Project 사업주체 변경 등을 포함한 계약 수정(안)을 404차(2012.7.9.), 405차(2012.7.10) 이사회에서 승인 받은 후 2012년 8월 6일 CBSA 2차 수정계약을 체결하였다.

공사는 프로젝트의 계약구도 변경 사안은 신중한 검토를 거쳐 최종 합의되어야 할 사안이나, 사업주체 변경의 장단점 및 공사에 미치는 영향 등에 대한 충분한 검토 없이 ***와의 면담시 현지에서 합의(2011.7.13.)하였으며, 면밀한 검토 없이 익일 제405차 이사회에서 간략히 보고 처리 하였으며, 보고 내용 중 보장원유 확보 방안에 대해서는 감사일 현재까지도 시행된 사항이 없다.

II. 추가 Capacity Building Payment 지급 건

2012년 05월 22일 ***측은 공사와 ***총리 및 ⊕⊕⊕⊕⊕장관과의 면담 시 ***에서 한국 업체가 수행한 공사 관련 ***의 미지급대금을 공사가 대납해주기를 요청하였다.

이에 대해 공사는 2012년 6월 9일 *** ⊕⊕⊕⊕⊕장관과의 추가 면담 시, ***가 요청한 미지급대금을 “추가 Capacity Building Payment” 형태로

지급하기로 합의하였다. 그러나 동 건 역시 지급의 타당성 등에 대한 검토는 일체 이루어지지 않았다.

이후 공사는 면담시 합의한 ***지급요청금액의 지급을 포함한 CBSA 수정안을 404차(2012년 7월9일), 405차(2012년 7월 10일) 이사회에서 승인 받은 2012년 8월 6일 CBSA 제2차 수정계약을 체결하였다.

위와 같이, 기존 CBSA의 SOC건설 과정에 따라 지급될 사업비용 중 일부를 추가 보너스 형식으로 *** 정부에 일시불로 지급하는 방안에 대해 충분한 사전검토 없이 면담 현장에서 합의하고 이에 따라 수정계약을 체결한 것은 부적정한 업무 처리로 판단된다.

III. 경제성 평가에 관한 건

또한, 공사는 2012년 8월 6일 CBSA 제2차 수정계약에서 보장수익원유 물량에 대해서도 조정을 실시하였다.

당시, 공사는 2011년 12월 “○○○○○○사”와 용역계약(용역비 약 11.2만불)을 체결하고 “CBSA수정(안) 경제성 평가”를 실시 후 공사는 “CBSA 제2차 수정계약” 중 “제 2.2.6 보장수익원유”의 조항에 의거하여 기존참여 및 타 광구의 추가 지분, CBV등으로 원유를 확보할 수 있다고 판단하였으나, 그에 대한 구체적인 검토는 이루어지지 않았다.

상기와 같이 CBSA 제2차 수정계약시 보장원유 확보 방안에 대한 세부적인 검토 없이 계약을 체결함에 따라, 이후 공사와 ***간의 면담이 수차례 진행되었음에도 불구하고 보장원유 확보방안이 마련되지 못했으며, 원유의 회수

방안에 대한 구체적인 계획이 감사일 현재까지 마련되지 않은 실정이다.

조치할 사항

㉡㉡㉡㉡사업처장은

사업구도 변경 및 추가적인 대금지급 조항 신설 등 중요한 계약 내용의 변경 시에는 반드시 계약변경의 적정성 및 위험요소(Risk) 분석 등 충분한 사전검토를 실시하고, 내부보고 문서화 절차를 수행하시기 바랍니다.(통보)

★★★★★★팀장은

일정규모 이상의 사업참여시에는 기술 및 경제성평가의 객관성 확보를 위해 외부용역평가를 실시하여 자체평가와 비교 보고하도록 “신규사업 투자의사 결정절차”를 재검토하시기 바랍니다.(권고)

사장은

CBSA 2차 수정 계약 관련 업무를 부적정하게 처리한 직원에 대해 징계 조치가 필요하나, 인사규정 제50조 (징계사유의 시효)에 따라 징계시효(3년)가 경과하여 해당 직원을 아래와 같이 통보하오니 인사자료로 활용하시기 바랍니다.

[관 련 자]

NO	소속부서	직급	성 명	조치사항	비 고
1	㉡㉡사업처	1급	㉡㉡㉡	인사자료 통보	당시 ○○○탐사처장
2	△△처	3급	○○○	인사자료 통보	당시 ○○○탐사처 팀장